VSN

2IBK · LZK · 13.10.2026

BETRIEBSWIRTSCHAFT · BUSINESS ADMINISTRATION

Unternehmer, Firma, Firmenbuch und Rechtsformen

Entrepreneurs, Business Names, Commercial Register and Legal Forms

- 12 Kapitel · 12 Chapters
- Firma · Firmenbuch · Einzelunternehmen · OG · KG · Stille Gesellschaft · GmbH · AG
- Zweisprachig: Deutsch / Englisch

VSN Lernunterlage © 2026

INHALTSVERZEICHNIS · TABLE OF CONTENTS

Übersicht der Kapitel

1 **Who is an entrepreneur?**
Wer ist ein Unternehmer?

2 **The business name**
Die Firma und ihr Aufbau

3 **Rules for business names**
Vorschriften für den Firmennamen

4 **The commercial register**
Das Firmenbuch

5 **Duty to register and to keep full accounts**
Eintragungspflicht und Rechnungslegungspflicht

6 **Sole proprietorship**
Einzelunternehmen

7 **Liability and the general partnership (OG)**
Haftung und Offene Gesellschaft (OG)

8 **Limited partnership (KG)**
Kommanditgesellschaft (KG)

9 **Silent partnership**
Stille Gesellschaft

10 **Limited liability company (GmbH)**
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

11 **Stock corporation (AG)**
Aktiengesellschaft (AG)

12 **AG profit distribution and overview**
Erfolgsverteilung der AG und Überblick

1 Who is an entrepreneur?

Wer ist ein Unternehmer?



Carpenter, doctor, farmer, artist, founder: all entrepreneurs / alle sind Unternehmer

Fall · case	Unternehmer?
Raffael Pichler, selbstständiger Physiotherapeut	ja · Neuer Selbstständiger
Jacqueline Knaul, Filialleiterin der XXXLutz KG	nein · angestellt

ENGLISH

DEFINITION

Under the Unternehmensgesetzbuch (UGB), an entrepreneur runs a business alone or with others. A business lasts, works independently and need not aim for profit.

- Also entrepreneurs: farmers, liberal professions (freiberuflich Tätige) and the new self-employed (Neue Selbstständige).

EXAM TIP

Employees are never the entrepreneur. The CEO of Lenzing AG is an organ; the entrepreneur is Lenzing AG.

DEUTSCH

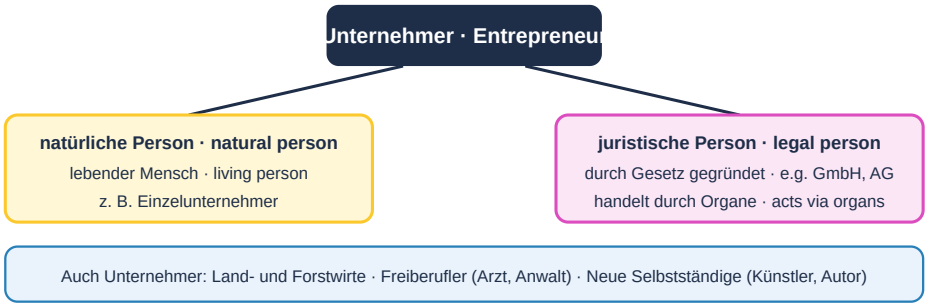
DEFINITION

Laut UGB ist Unternehmer, wer allein oder mit anderen ein Unternehmen betreibt. Ein Unternehmen ist auf Dauer angelegt, selbstständig und muss keinen Gewinn anstreben.

- Auch Unternehmer: Land- und Forstwirte, freiberuflich Tätige (Arzt) und Neue Selbstständige (Physiotherapeut).

PRÜFUNGSTIPP

Angestellte sind nie Unternehmer. Der CEO der Lenzing AG ist ein Organ; Unternehmer ist die Lenzing AG.



Two kinds of entrepreneur · Zwei Arten von Unternehmern

2 The business name

Die Firma und ihr Aufbau



Which name goes on the sign? / Welcher Name kommt aufs Schild?

ENGLISH

DEFINITION

The business name (Firma) is the name entered in the commercial register. Under it the owner does business, signs, sues and is sued.

- Not registered? Then you use a trading name: first name and surname.
- Name = core name + legal-form suffix (Firmenzusatz).

EXAM TIP

Not every entrepreneur has a Firma. Only the register entry creates one.

DEUTSCH

DEFINITION

Die Firma ist der ins Firmenbuch eingetragene Name. Darunter macht der Unternehmer Geschäfte, unterschreibt, klagt und wird geklagt.

- Nicht eingetragen? Dann gilt eine Unternehmensbezeichnung: Vor- und Zuname.
- Firmenname = Firmenkern + Firmenzusatz (Rechtsform).

PRÜFUNGSTIPP

Nicht jeder Unternehmer führt eine Firma. Erst der Eintrag ins Firmenbuch schafft sie.

Firma
business name

=

Firmenkern · core name
frei wählbar: Name oder Tätigkeit
„Thomas Radler“

+

Firmenzusatz
Rechtsform · legal form
„e. U.“

Zusätze: e. U. · OG · KG · GmbH · AG

How a business name is built · Aufbau des Firmennamens

Personenfirma · personal	Sachfirma · descriptive	Fantasiefirma · fantasy	Gemischte Firma · mixed
Thomas Radler e. U., Porsche AG	Österreichische Post AG	Red Bull GmbH	Leyrer + Graf Bau GmbH

3 Rules for business names

Vorschriften für den Firmennamen



Same name, same town: mix-up / Gleicher Name, gleicher Ort: Verwechslung

Name · Fall	Verdict · Ergebnis
Peter Huber e. U. (father has it in Linz)	✗ Unterscheidungskraft
Foto GmbH (sole photographer)	✗ Irreführung, Kennzeichnung
Baumeisterbetrieb Lotz GmbH (hobby crafts)	✗ Irreführungsverbot

ENGLISH

- **Suitability to identify:** readable, pronounceable, works like a name.
- **Distinctiveness:** differs from every Firma in the same town.
- **No misleading:** nothing that deceives customers.
- Takeover: continuing a Firma (Firmenfortführung) has its own rules.

EXAM TIP

Check the three rules in order and name the one that is broken.

Example: Walter Vigl sells only vintage motorbikes. "KFZ Vigl GmbH" misleads, because buyers would expect cars.

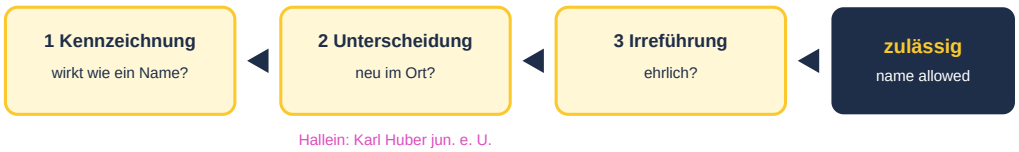
DEUTSCH

- **Kennzeichnungseignung:** lesbar, aussprechbar, wirkt wie ein Name.
- **Unterscheidungskraft:** anders als jede Firma am selben Ort.
- **Irreführungsverbot:** keine Angaben, die Kunden täuschen.
- Übernahme: Für die Firmenfortführung gelten eigene Vorschriften.

PRÜFUNGSTIPP

Prüfe die drei Vorschriften der Reihe nach und nenne die verletzte.

Beispiel: Walter Vigl verkauft nur Oldtimer-Motorräder. „KFZ Vigl GmbH“ ist irreführend, weil Kunden Autos erwarten.



Hallein: Karl Huber jun. e. U.

Three checks for every name · Drei Prüfschritte

4 The commercial register
Das Firmenbuch



Courts keep the register online / Gerichte führen das Firmenbuch elektronisch

ENGLISH

DEFINITION

The commercial register is a public electronic register with key data on businesses. The commercial register courts keep it.

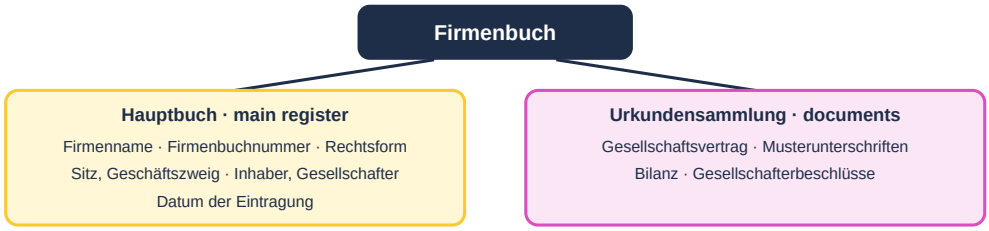
- Vienna: Handelsgericht Wien. Elsewhere: the Landesgericht.
- Entry on the owner's application. It protects the name.
- Letters and website must show name, Firmenbuchnummer, court, seat.

DEUTSCH

DEFINITION

Das Firmenbuch ist ein öffentliches EDV-Verzeichnis mit den wichtigsten Daten der Unternehmen. Die Firmenbuchgerichte führen es.

- Wien: Handelsgericht Wien. Sonst: das Landesgericht.
- Eintragung auf Antrag. Sie schützt den Firmennamen.
- Briefe und Impressum zeigen Firma, Firmenbuchnummer, Gericht, Sitz.



Parts of the register, publication, access · Bestandteile, Veröffentlichung, Einsicht



From application to public access · Vom Antrag zur Einsicht

5 Duty to register and to keep full accounts

Eintragungspflicht und Rechnungslegungspflicht



Simple cash book or full accounts? / E/A-Rechnung oder doppelte Buchführung?

Eintragung verpflichtend · compulsory	Eintragung freiwillig · voluntary
Einzelunternehmen über den Grenzen, GmbH, AG, OG, KG, Genossenschaften	kleine Einzelunternehmen, freie Berufe (Arzt, Anwalt), Land- und Forstwirte

ENGLISH

DEFINITION

Above the turnover limits, a sole trader's entry is compulsory and double-entry bookkeeping is required. Below them both are voluntary; an E/A-Rechnung is enough.

EXAM TIP

"700,000 EUR" means each of two years. GmbH, AG, OG and KG are always registered.

Example: Marlene Zaim, 820,000 and 730,000 EUR: compulsory. Sarah Neumüller, 700,000 EUR over two years together: voluntary.

DEUTSCH

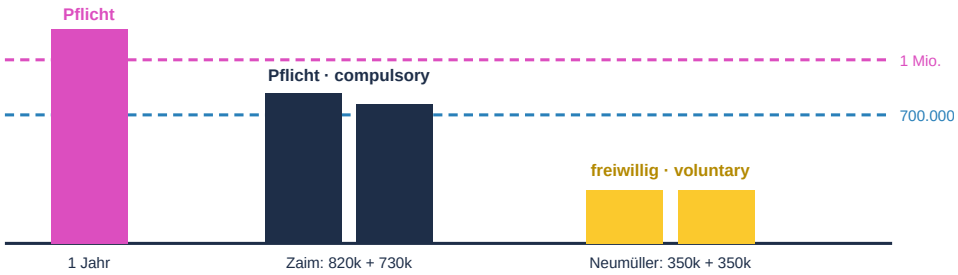
DEFINITION

Über den Umsatzgrenzen sind Eintragung des Einzelunternehmers und doppelte Buchführung verpflichtend. Darunter ist beides freiwillig; die E/A-Rechnung reicht.

PRÜFUNGSTIPP

„700.000 EUR" gilt für jedes der zwei Jahre. GmbH, AG, OG und KG werden immer eingetragen.

Beispiel: Marlene Zaim, 820.000 und 730.000 EUR: verpflichtend. Sarah Neumüller, 700.000 EUR in zwei Jahren zusammen: freiwillig.



Sole trader turnover limits · Umsatzgrenzen für Einzelunternehmer

6 Sole proprietorship
Einzelunternehmen



All decisions, all profit, all risk / Alle Entscheidungen, aller Gewinn, alles Risiko

ENGLISH

DEFINITION

A sole proprietorship has one sole owner. It starts with the trade registration and needs no minimum capital.

- The owner is a fully liable owner, liable with private assets too.
- Profit and loss belong to the owner alone. Tax: income tax.

Hobel case: name "Tischlerei Hobel e. U."; register entry only above the turnover limits; he pays ESt.

DEUTSCH

DEFINITION

Das Einzelunternehmen hat einen Alleineigentümer. Es entsteht mit der Gewerbeanmeldung und braucht kein Mindestkapital.

- Der Inhaber ist Vollhafter: Er haftet persönlich und unbeschränkt.
- Gewinn und Verlust trägt er allein. Steuer: Einkommensteuer (ESt).

Fall Hobel: Name „Tischlerei Hobel e. U.“; Eintragung erst über den Umsatzgrenzen; er zahlt ESt.

1	0 EUR	allein	100 %	ESt	je nach Umsatz
Vollhafter	Mindestkapital	Leitung · decides	Gewinn + Verlust	income tax	Firmenbuch

The sole proprietorship at a glance · Einzelunternehmen auf einen Blick

Vorteile · advantages	Nachteile · disadvantages
rasche Gründung, kein Mindestkapital, Gewinn nicht teilen, Entscheidungsfreiheit	unbeschränkte Haftung, viel Verantwortung, keine Vertretung bei Krankheit, schwierige Fremdfinanzierung

7 Liability and the general partnership (OG)

Haftung und Offene Gesellschaft (OG)



Hobel & Leim OG: equal partners / gleichberechtigte Gesellschafter

ENGLISH

DEFINITION

An OG has at least two partners. Liability is personal, unlimited, direct and joint. Each partner may manage and represent alone.

- Register entry compulsory; no minimum capital; partners pay ESt.
- After leaving: liable 5 more years. Non-compete rule applies.

Hobel case: Hobel signs a 30,000 EUR press against the internal rule. The contract is valid; Hobel may owe Leim damages.

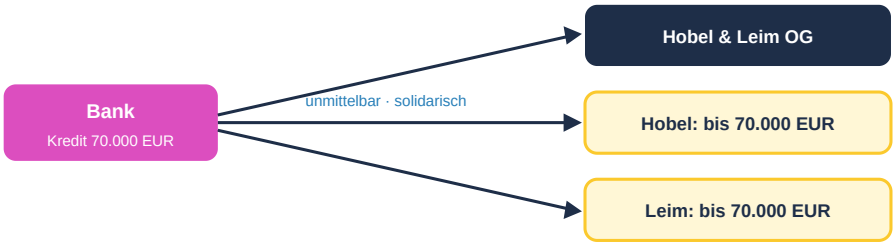
DEUTSCH

DEFINITION

Die OG hat mindestens zwei Gesellschafter. Die Haftung (Haftung = Schulden begleichen) ist persönlich unbeschränkt, unmittelbar, solidarisch.

- Eintragung verpflichtend; kein Mindestkapital; Gesellschafter zahlen ESt.
- Nach dem Ausscheiden: 5 Jahre Haftung. Es gilt ein Wettbewerbsverbot.

Fall Hobel: Hobel unterschreibt gegen die interne Regel eine Furnierpresse um 30.000 EUR. Der Vertrag gilt; Hobel haftet Leim intern.



The bank may ask any partner for the full debt · Die Bank kann von jedem alles verlangen

Vorteile · advantages	Nachteile · disadvantages
einfache Gründung, mehr Kapital, Arbeitsteilung, kein Mindestkapital	solidarische Vollhaftung aller, Entscheidungskonflikte, Wettbewerbsverbot

8 Limited partnership (KG)

Kommanditgesellschaft (KG)



Komplementäre work and lead, Kommanditisten bring money / führen und geben Geld

ENGLISH

DEFINITION

A KG needs at least one general partner (fully liable, manages) and one limited partner (liable up to the Haftsumme).

- Only a general partner's name may appear in the business name.
- No minimum turnover to found a KG.

Hobel case: Beischlag and Zangerl bring money, share profit, may see the balance sheet, but do not manage.

DEUTSCH

DEFINITION

Die KG braucht mindestens einen Komplementär (Vollhafter, leitet) und einen Kommanditisten (Teilhafter bis zur Haftsumme).

- Nur der Name eines Komplementärs darf im Firmennamen stehen.
- Für die Gründung gibt es keinen Mindestumsatz.

Fall Hobel: Beischlag und Zangerl geben Geld, bekommen Gewinn, sehen die Bilanz, führen aber nicht.

Komplementär · general partner	Kommanditist · limited partner
Haftung: unbeschränkt, wie OG	Haftung: bis zur Haftsumme
Leitung: ja (Ausnahmen mit Zustimmung)	Leitung: nein, Mitarbeit möglich
Wettbewerbsverbot: ja	Kontrollrecht: z. B. Bilanzabschrift
Name in der Firma: erlaubt	Name in der Firma: nicht erlaubt

Two kinds of KG partner · Zwei Arten von Gesellschaftern

Vorteile · advantages	Nachteile · disadvantages
beliebig viele Kommanditisten, Teilhaftung, kein Mindestkapital	Komplementär haftet voll, Kommanditist leitet nicht

9 Silent partnership
Stille Gesellschaft



Zimmerl invests from behind the curtain / investiert unsichtbar

ENGLISH

DEFINITION

A silent partnership is a contract: the silent partner pays a contribution into an existing business. It is no legal form of its own.

- Not in the register, so "silent". Shares profit, never manages.
- Risk only up to the contribution; losses can be excluded.

Hobel case: Zimmerl gets 1/5 of the profit, no interest is paid, and in bankruptcy he claims his money back as a creditor.

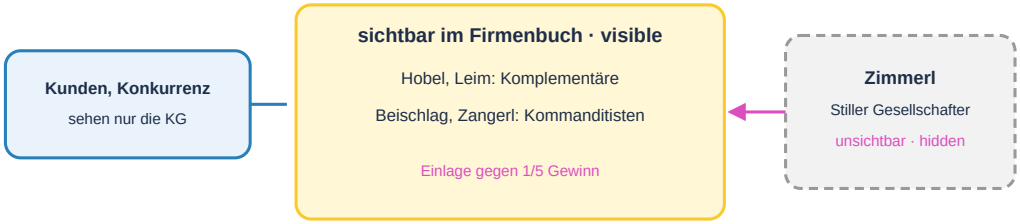
DEUTSCH

DEFINITION

Die Stille Gesellschaft ist ein Vertrag: Der Stille Gesellschafter leistet eine Vermögenseinlage. Sie ist keine eigene Rechtsform.

- Kein Firmenbucheintrag, daher „still“. Gewinnanteil, keine Leitung.
- Risiko nur bis zur Einlage; Verluste können ausgeschlossen werden.

Fall Hobel: Zimmerl bekommt 1/5 des Gewinns, die KG zahlt keine Zinsen, im Konkurs fordert er als Gläubiger sein Geld zurück.



Kommanditist is visible, the silent partner is not · Kommanditist sichtbar, Stiller nicht

Vorteile · advantages	Nachteile · disadvantages
Gewinn ohne Mitarbeit, Haftung nur mit Einlage, geheim; Unternehmen: Kapital ohne Mitsprache	keine Leitung, kein Anteil am Wertzuwachs (außer atypische Stille Gesellschaft)

10 Limited liability company (GmbH)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)



The GmbH shields private assets / schützt das Privatvermögen

ENGLISH

DEFINITION

A GmbH is a legal person, founded by one or more people. Partners are liable only up to their capital contributions.

- Traditional founding: notary. Simplified: one-person GmbH via the Unternehmensserviceportal.
- Minimum corporate tax is due even in loss years.

Tax: 23 % KöSt; on the remaining 77 %, 27.5 % KESt = 21.175 %. Total 44.175 %.

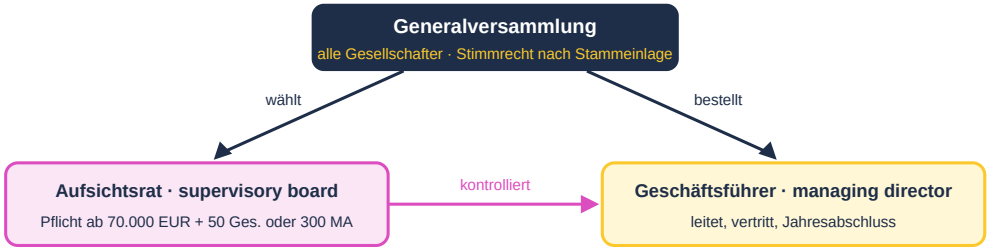
DEUTSCH

DEFINITION

Die GmbH ist eine juristische Person, gegründet von mindestens einer Person. Gesellschafter haften nur bis zu ihren Stammeinlagen.

- Traditionell: Notariatsakt. Vereinfacht: Einpersonen-GmbH über das USP.
- Die Mindestkörperschaftsteuer fällt auch bei Verlust an.

Steuer: 23 % KöSt; auf die restlichen 77 % 27,5 % KESt = 21,175 %. Gesamt 44,175 %.



The three organs of a GmbH · Die drei Organe der GmbH

Stammkapital	bar sofort	Mindeststammeinlage	KöSt / KESt
10.000 EUR	die Hälfte	70 EUR	23 % / 27,5 %

11 Stock corporation (AG)

Aktiengesellschaft (AG)



Many anonymous shareholders / viele anonyme Aktionäre

	GmbH	AG
Mindestkapital	10.000 EUR, Hälfte bar	70.000 EUR, e Viertel
Organe	Generalversammlung, Geschäftsführer	Hauptversam Vorstand
Mindest-KöSt	ja	3.500 EUR pro

ENGLISH

DEFINITION

An AG is a legal person. Its shareholders hold shares and are liable only with them. The articles are notarised.

- Par value = Grundkapital / number of shares. Rights: vote, dividend, subscription right (Bezugsrecht).
- The Vorstand calls the general meeting, not the Aufsichtsrat.
- Issue at par or above, never below. The Agio goes into the reserve.

Hobel AG: par value 2 EUR, issued at 3 EUR: Agio 1 EUR. 50,000 shares × 2 EUR = Grundkapital 100,000 EUR.

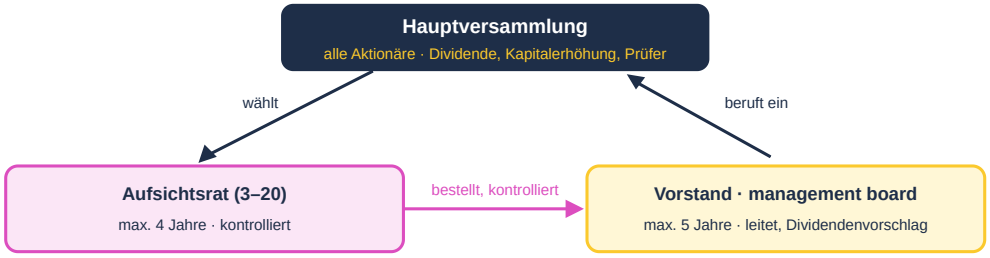
DEUTSCH

DEFINITION

Die AG ist eine juristische Person. Die Aktionäre besitzen Aktien und haften nur damit. Die Satzung ist notariell beurkundet.

- Nennbetrag = Grundkapital / Anzahl der Aktien. Rechte: Stimmrecht, Dividende, Bezugsrecht.
- Der Vorstand beruft die Hauptversammlung ein, nicht der Aufsichtsrat.
- Ausgabe pari oder über pari, nie unter pari. Das Agio kommt in die Rücklage.

Hobel AG: Nennwert 2 EUR, Ausgabe zu 3 EUR: Agio 1 EUR. 50.000 Aktien × 2 EUR = Grundkapital 100.000 EUR.



The three organs of an AG · Die drei Organe der AG

12 AG profit distribution and overview

Erfolgsverteilung der AG und Überblick



Reserve first, then dividend / erst Rücklage, dann Dividende

ENGLISH

DEFINITION

The dividend is the profit paid to shareholders. First check the cap, then 5 % of annual profit goes to the legal reserve until it reaches 10 % of Grundkapital.

Worksheet: 8,000,000 EUR capital, 150,000 shares, profit 900,000, reserve already 600,000. Cap 800,000 not reached: reserve 45,000. Per share 5.70 EUR; 10.69 %.

DEUTSCH

DEFINITION

Die Dividende ist der ausgeschüttete Gewinnanteil. Erst Grenze prüfen, dann kommen 5 % des Jahresgewinns in die gesetzliche Rücklage, bis 10 % des Grundkapitals erreicht sind.

Arbeitsblatt: 8.000.000 EUR Grundkapital, 150.000 Aktien, Gewinn 900.000, Rücklage schon 600.000. Grenze 800.000 nicht erreicht: Rücklage 45.000. Pro Aktie 5,70 EUR; 10,69 %.



Dividend in four steps · Dividende in vier Schritten

	Einzel	OG	KG	Still	GmbH	AG
Gründer	1	2+	2+	1+	1+	1+
Kapital	0	0	0	Einlage	10.000	70.000
Haftung	voll	voll	voll / Haftsumme	Einlage	Stammeinlage	Aktien
Firmenbuch	je nach Umsatz	ja	ja	nein	ja	ja
Steuer	ESt	ESt	ESt	ESt	KöSt + KESt	KöSt + KESt